من باب أولى (وهو) أى الحجر (نوعان الاول لحق) أى لحظ (الغير) أى غير المحجور عليه (كالحجر على مفلس) لحق الغرماء (وراهن) لحق المرتهن حيث لزم الرهن (و) على (مريض) مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة (و) على (قن ومكاتب) لحق السيد (و) على (مرتد) لحق المسلمين لان تركته فيء فربما تصرف فيها يقصد به اتلافها ليفوتها على المسلمين (و) على (مشتر) فى المبيع اذا كان شقصا مشفوعا (بعد طلب الشفيع) له لحق الشفيع (الثانى) الحجر على الانسان (لحظ نفسه) وذلك (كالحجر على صغير ومجنون وسفيه) وقول الفقهاء فى هذا الضرب لحظ نفسه لان المصلحة تعود هنا على المحجور عليه ثم الحجر على هؤلاء كلهم بأن يمنعوا من التصرف فى أموالهم وذممهم ولا يصح الاباذن الولى لانه بدونه يفضى الى ضياع مالهم (ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل) أما كونه لا يطالب فلان من شرط صحة المطالبة لزوم الاداء وهو لا يلزم أداؤه قبل الاجل وأما كونه لا يحجر عليه من أجل ذلك فلان المطالبة اذا لم تستحق لم يستحق عليه حجر قال فى الفروع وفى انظار المعسر فضل عظيم وأبلغ الاخبار عن بريدة مرفوعا من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فاذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثليه صدقة رواه أحمد رضى الله عنه (لكن لو أراد) من عليه الدين (سفرا طويلا) فوق مسافة القصر عند الموفق وابن أخيه وجماعة قال فى الانصاف ولعله أولى ولم يقيده به فى التنقيح والمنتهى يحل الدين المؤجل قبل فراغه أو بعده مخوفا كان أو غيره وليس به رهن يفى ولا كفيل ملى (فلغريمه منعه) من السفر لان عليه ضررا فى تأخير حقه عن محله فى غير جهاد متعين (حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل ملى) فاذا أوثقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر فلو أراد المدين وضامنه معا السفر فله منعهما وله منع أيهما شاء ولا يملك تحليله ان أحرم (ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا) يحل دين مؤجل (بموت ان وثق ورثته) أو غيرهم (بما تقدم) يعنى برهن بحرز أو كفيل ملى (ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه) لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغنى ظلم وبالطلب يتحقق المطل (وان مطله) أى مطل المدين رب الدين (حتى شكاه) رب الدين (وجب على الحاكم) العالم بحاله والجاهل بحاله (أمره بوفائه) وما غرم بسبب مطله فعلى مماطل (فان أبى) أى اذا أمر الحاكم من عليه الدين بوفائه بطلب غريمه فأبى (حبسه) قال فى المغنى اذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والاغلاظ عليه بالقول فيقول يا ظالم يا معتدى (ولا يخرجه حتى يتبين) له (أمره) أى انه معسر او يبرأ المدين من غريمه بوفاء أو ابراء أو يرضى غريمه باخراجه (فان كان ذو عسرة وجبت نظرته وحرمت مطالبته و) حرم (الحجر عليه مادام معسرا) ولو قال غريمه لا أرضى (وان سأل غرماء من) أى مدين (له مال لا يفى بدينه) الحال أو سأل بعضهم (الحاكم الحجر عليه) أى على المدين (لزمه) أى الحاكم (اجابتهم) أى اجابة الغرماء أو بعضهم وحجر عليه قال فى شرح المنتهى وظاهر ما تقدم انه لا يقدم من سؤال من له حق الحاكم فى الحجر وحكم الحاكم وهو المذهب (وسن اظهار حجر) الفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما الا على بصيرة

* (فصل * وفائدة الحجر أحكام أربعة أحدها تعلق حق الغرماء بالمال) لانه لو لم يكن كذلك لما كان فى الحجر عليه فائدة ولانه يباع فى ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن اذا ثبت هذا

(فلا